

권 고

제 목 일·가정 양립 지원을 위한 사규 개정 미흡

관 계 부 서 ☆☆☆☆처

조 치 부 서 ☆☆☆☆처

내 용

1. 업무 개요

☆☆☆☆처는 공사 「취업규칙」 및 「취업관리요령」에 따라 배우자 출산휴가를 부여하고, 육아기 근로시간 단축제를 시행하는 등 직원의 일과 가정 양립을 지원하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

2019. 8. 27. 개정된 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률(약칭: 남녀고용평등법)」에 따르면 배우자의 출산을 이유로 휴가를 청구하는 경우 배우자가 출산한 날부터 30일 이내에 청구하도록 하던 것을 90일 이내에 청구할 수 있도록 하고, 육아기 근로시간 단축 시 단축 후 근로시간 상한은 주당 30시간에서 35시간으로 조정되었다.

따라서 ☆☆☆☆처는 공사 「취업규칙」 및 「취업관리요령」을 「남녀고용평등법」에 맞게 배우자 출산휴가 사용 시 사용기한을 90일 이내로 확대하고, 육아기 근로시간 상한을 주당 35시간으로 조정하도록 개정하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 공사 「취업규칙」 제26조에 따르면 배우자 출산휴가를 배우자가 출산한

날로부터 30일 이내에 사용하도록 되어 있으며, 「취업관리요령」 제5조제1항제2호에 따르면 육아기 근로시간 상한을 하루 6시간(주당 30시간)으로 제한하고 있다.

그 결과 배우자 출산휴가 사용기한 및 육아기 근로시간 단축의 단축 후 근로시간 상한이 개정된 「남녀고용평등법」에 위배되게 운영되고 있는 상황이다.

관계부서 의견 및 검토결과 ☆☆☆☆처는 감사결과를 수용하면서 공사 「취업규칙」 및 「취업관리요령」을 「남녀고용평등법」에 부합하도록 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆처장은 「남녀고용평등법」에 따라 배우자 출산휴가 사용기한을 90일로 확대하고, 육아기 근로시간 단축 시 단축 후 근로시간의 상한을 주당 35시간으로 조정하는 등 공사 「취업규칙」 및 「취업관리요령」을 합리적으로 개정하시기 바랍니다. (권고)